



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/45/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקח על רישום המקרקעין
יובל וסרקרוג

התובע:

שטרית יגאל, ת"ז 023918519
באמצעות ב"כ עו"ד אייל נון ואח'
מרח' קרליבך 9, תל אביב - יפו

נגד

הנתבעים:

1. רוזנברג מנדי, ת"ז 026967745
2. רוזנברג מלכה, ת"ז 055699904
ירושלים 80, צפת

פסק דין

התובע מבקש לחייב את הנתבעים לשאת בהוצאות החזקת הרכוש המשותף. לטענתו נאלץ לשאת לבדו בעלויות שיקום והקמת קיר תומך בחלקה ומשום כך ביקש לחייב את הנתבעים בסכום של כ-100,000 ש"ח, בהתאם לחלקם היחסי (לטענת התובע כ-34.6%).

לטענת התובע בעקבות צו מבנה מסוכן שהוציאה עיריית צפת, נאלץ לבנות קיר תומך חדש שנועד לחזק את הקרקע עליו מצוי הבית כולו, לרבות דירת הנתבעים, ולכן ביקש לחייב אותם להשתתף בעלויות הבניה בהתאם לחלקם היחסי.

המחלוקת המרכזית נוגעת לשאלת הקשר הסיבתי, והיא מדוע נדרשה בניית הקיר, האם כתוצאה מבלאי טבעי או כתוצאה מעבודות בנייה וחפירה שבוצעו על ידי התובע בחצר הבית.

הבית המשותף

1. עסקינן בבית משותף הנמצא ברחוב ירושלים 80 בצפת בגוש 13062 חלקה 4. הבית טרם נרשם כבית משותף בפנקסי המקרקעין, והמקרקעין בו ממוקם הבית, טרם עברו הליכי הסדר.

2. התובע הוא בעלים של דירה בבית לה הוצמדה חצר. הנתבעים הם בעלים של שתי דירות בבית שלימים אוחדו לדירה אחת. אחת מאותן שתי דירות רשומה באותה חלקת שומה שבה רשומה דירת התובע, כפי שקבעתי בהליך קודם שהתנהל בין הצדדים:
"עולה, כי גם במצב הרישומי כיום לפחות אחת משתי דירותיו של התובע (הנתבע בהליך הנוכחי – תוספת שלי י.ו.) מצויה באותה חלקה שבה נמצאת דירת הנתבע (הנתבע בהליך הנוכחי – תוספת שלי י.ו.) ולכן יש להניח כי שתי הדירות ירשמו כבית משותף אחד".

יובהר כי בכך קבעתי כי לפחות אחת מדירת הנתבעים ודירת התובע, מצויות באותו בית משותף.

הליך קודם:

3. בשנת 2015 הגיש הנתבע, מר רוזנברג תביעה לסילוק ידו של התובע מהרכוש המשותף, זאת לאחר שהתובע ביצע עבודות בנייה שונות ברכוש המשותף, ובכלל זה פיצל את הדירה לשלוש יחידות נופש (חדרי אירוח), וכן ביצע עבודות חפירה בחצר, חפר בחצר הבית לצורך בניית בריכת שחייה וחצר מוגבהת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/45/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. ביום 22.10.17 ניתן על ידי פסק דין המקבל את התביעה באופן חלקי ומורה לתובע לסלק את ידו מחלק משטח החצר אליו פלש בשטח של כ-17 מ"ר, שם גם בנה בריכת שחייה. לאחר שנמצא כי הפלישה של הבריכה לתחומי הרכוש המשותף היא מזערית, לא הוריתי על הריסת הבריכה. כך גם לא הוריתי על הריסת הקיר התומך בחצר הבית (חצר שהוגבהה שכן הבית בנוי על מדרון), אך קבעתי כי יהיה על התובע (הנתבע בהליך הקודם) להתקין גידור פנימי נוסף שתפריד בין החצר הצמודה לדירתו ליתרת החצר שהיא רכוש משותף (תיק 9/54/2015 **רוזנברג ואח' נ' שיטריט**).

הערה: יובהר כי אותה "בריכה" שנבנתה על ידי התובע הוגדרה על ידו כ"ג'קוזי" (כך גם בבקשה להיתר). יובהר להלן כי בכל מקום בפסק הדין שבו נרשם **ג'קוזי**, הכוונה לאותה **בריכה**, וכך גם **להיפך**.

5. התובע הגיש ערעור על פסק הדין. בית המשפט המחוזי דחה את הערעור, בהסכמת התובע, לאחר שהובהר כי בהתאם לפסק הדין שניתן על ידי, הנתבע (התובע בהליך הנוכחי) אינו נדרש להרוס את הפרגולה (עש"א 16444-12-17 **שטריט נ' רוזנברג** פסק הדין מיום 16.4.18).

השתלשלות העובדתית הרלבנטית לענייננו

6. התובע רכש את דירתו ביום 9.6.13 יחד עם שותפו מר **איתן נאמן**. זמן קצר לאחר מכן החל בביצוע עבודות בנייה בחצר הבית שכללו את פיצול הדירה ל-3 יחידות אירוח, עבודות חפירה בחצר לצורך בניית בריכת שחייה, פרגולה, מרפסת, וכן בניית קיר התומך – אותו קיר מושא ההליך הנוכחי, בגינו מבקש כיום התובע החזר עלויות.

7. ביום 19.8.13 הוציאה עיריית צפת צו המופנה לתובע בדבר היותו של המבנה מבנה מסוכן. במסגרתו נדרש התובע לשקם את הקיר התומך בחלקה הפונה לרחוב שבמפלס הנמוך – רחוב ארלוזורוב, שכן הבית בנוי על מדרון.

לאחר שהוצאה אותה דרישה נבנה קיר תומך בחלקה במרחק של כ-3 מטרים מהקיר הקודם. התובע כאמור מבקש לחייב את הנתבעים להשתתף בעלות בנייתו של הקיר. לטענתו בניית הקיר התומך נעשתה אך ורק בעקבות הצו שהוצא וללא קשר לעבודות הבנייה שבוצעו על ידו.

עבודות הבנייה בוצעו ללא היתר בנייה ורק לאחר שהנתבעים פנו למחלקת הפיקוח בוועדה לתכנון ולבניה הגיש התובע בקשה לקבלת היתר בדיעבד.

טענות הצדדים בתמצית

8. **לטענת התובע**, עם קבלת צו מבנה מסוכן מהעירייה, פעל בדחיפות כדי לבנות קיר תומך חדש בהתאם לדרישת העירייה. לטענתו, בתחילה לא סבר כי דירות הצדדים מצויות באותו בית משותף, ולכן לא דרש מהנתבעים להשתתף בעלויות הבניה, וכי רק בעקבות פסק דין שניתן בהליך קודם, בו נקבע כי דירות הצדדים מהוות חלק מאותו בית משותף, פנה ודרש מהנתבעים להשתתף בעלויות בניית הקיר.

9. התובע טוען, כי הייתה דחיפות בהקמת הקיר התומך, זאת לאחר שהקיר הקודם התפורר וקרס לתוך הרחוב. לטענתו הקיר החדש תומך לא רק בדירתו שלו, אלא גם במבנה שבו מצויה דירת הנתבעים, ולכן עליהם להשתתף בבנייתו. התובע הוסיף וטען, כי לא ניתן היה לבנות את הקיר תומך החדש, באותו מקום בו נבנה הקיר הישן שקרס, בשל אילוצים הנדסיים ותנאי השטח.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/45/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

10. התובע גם ביקש להסתמך על חוזה"ד של המהנדס סאמר סעד, לפיה הקיר החדש, תומך ביציבות של המבנה כולו, וכי אין קשר בין עבודות הבנייה שביצע התובע בחצר הבית, לבין קריסת הקיר הישן או התפוררותו.

11. התובע טען, כי על אף שבמסגרת בניית הקיר והחיזוקים שבו, נלקחה בחשבון גם הבריכה שנבנתה בחצר, הרי שהקיר נועד בראש ובראשונה כדי לתמוך בבית המשותף, בחצר הבית ובדירת הנתבעים, זאת לאור העובדה שהבית נבנה ללא יסודות יצוקים ובמדרון.

עוד טען התובע כי העומס שהוסיף הג'קוזי, זניח ואף בטל בשישים, ביחס למשקל הבניין כולו (בעניין זה הפנה לעמ' 9 שורות 31-24 לפרוטוקול מיום 09.03.20).

התובע העריך את עלויות בניית הקיר בסכום של כ-211,000 ₪ (בצירוף הפרשי הצמדה מגיע לסכום של 221,990 ₪), בהתאם לחוות דעתו של השמאי מטעמו מר מלול, ועל כן ביקש לחייב את הנתבעים בחלקם היחסי בהתאם לשטח דירתם. (לטענת התובע 34.6% מכלל שטחי הנכסים בבית) כך שסך הסכום מגיע ל-76,808 ₪ (לאחר עיגול) כאשר לסכום זה ביקש להוסיף הפרשי הצמדה וריבית מתאריך 12/11/2014 ועד ל 8/3/18 כך שסכום התביעה הועמד על 96,546.89.

התובע טען, בנוסף, כי לאחר שהנתבעים לא סתרו את חוות הדעת שהגיש, ונמנעו מהגשת חוות דעת מטעמם, יש לקבל את התביעה (בעניין זה הדגישו כי הנתבע הסתפק בעדות יחידה שלו).

12. **הנתבעים** ביקשו לדחות את התביעה. לטענתם, הצורך בבניית הקיר התומך החדש, נולד רק בעקבות עבודות בנייה וחפירה מאסיביות שביצע התובע בחצר הבית, עבודות שבוצעו באופן חד צדדי וללא היתר, ושפגעו ביציבותו של הקיר התומך הישן. לטענתם הקיר החדש נועד לתמוך בבריכה, בחדר המכונות שמתחתיה ובמרפסת אותה בנה התובע בחצר הבית, תוך פלישה לרכוש המשותף.

הנתבעים דחו את טענות התובע לפיהן הקיר התומך הישן קרס או שהיווה סכנה לעוברי אורח. לטענתם, במשך שנים לא הייתה קריסה כלשהי של הקיר, אלא רק לאחר עבודות חפירות בהן החל לבצע התובע בחצר הבית.

13. הנתבעים הוסיפו וטענו, כי התובע מתנכל להם הגיש נגדם מספר תביעות סרק, זאת לאחר שהנתבעים זכו בהליך קודם שהתנהל לסילוק ידו של התובע מהרכוש המשותף. בהקשר זה ציינו הנתבעים, כי מלבד ההליך הנוכחי הוגשה נגדם תביעה לבית משפט השלום בקצרין לסילוק ידם של הנתבעים, בטענה שהם פלשו לכאורה לשטח של התובע. כמו כן, הוגשה תביעת לשון הרע נגד הנתבעת, לאחר שפירסמה הודעה בפייסבוק על כך שהתובע בנה ללא היתר, כאשר אותן שתי תביעות נמחקו מאוחר יותר.

הנתבע הוסיף וטען, כי התובע גם לא קיים את פסק הדין שניתן בהליך הקודם נגדו, ולטענתו אף סגר את ההצללה והפך אותה לחדר ממוזג.

דין והכרעה

כפי שיפורט להלן, לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, ואת מכלול חומר הראיות, מצאתי לדחות את התביעה.

כללי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/45/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14. בית המשפט העליון קבע, כי בעל דירה המבקש לטפל בפגם ברכוש המשותף, צריך לפנות תחילה לנציגות הבית המשותף (ובהעדר נציגות לשאר בעלי הדירות), בדרישה לתיקון, וככל שאלה אינם נעתרים לבקשתו, הרי שדרך המלך היא בהגשת תביעה למפקח על רישום מקרקעין נגד הנציגות (או בעלי הדירות), וזאת לפני שהוא עצמו מבצע את התיקון:
רע"א 4984/17 שמעון חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קריית אתא, פסק דין מיום 14/12/17 (פורסם בנבו) להלן: "פרשת שמעון חיים".

עוד נקבע שם, כי בעל דירה יהיה פטור מהגשת תביעה נגד הנציגות (או כמו בענייננו בהעדר נציגות פעילה נגד בעלי הדירות), רק כאשר התיקון שהוא ביצע היה נחוץ ודחוף וכי לא ניתן היה להמתין עם ביצוע התיקונים, עד להגשת הליך שיפוטי בפני המפקח:

"...על הדייר הבודד להכיר במעמדה של נציגות הבית המשותף. אם לא כן, ירוקן מנגנון זה מתוכו. על רקע זה אין להשלים עם מצב בו איש הטוב בעיניו יתקן דרך המלך אם כן הינה באמצעות פניה לנציגות הבית המשותף בדרישה שתתקן את הליקוי. אם הנציגות מסרבת לתקן את הליקוי, יש באפשרות הדייר לפנות למפקח לצורך הכרעה בסכסוך" (ההדגשות אינן במקור).

15. באשר לתנאים עצמם, על בעל הדירה להוכיח, בין היתר, כי הליקוי שתוקן הוא ברכוש המשותף, כי פנה לנציגות הבית המשותף בדרישה לתיקון וזו סירבה. עליו להוכיח שאילו בחר בהגשת תביעה למפקח במקום לתקן בעצמו את הליקוי, הדבר היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי. כמו כן, נדרש להוכיח את נחיצות התיקון באופן שאי התיקון בהקדם יפגע בצורה קשה ביכולתו לעשות שימוש בדירתו. עוד הוא נדרש להוכיח, שהליקוי ברכוש המשותף תוקן על ידו בצורה נאותה. לבסוף יש להראות כי עלות התיקון סבירה.

16. לכך יש להוסיף כי בהתאם לסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, בעל דירה נדרש לשאת בהוצאות האחזקה של הרכוש המשותף, כפי שקובע הסעיף:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

על סוגי העבודות והתיקונים שיחשבו כ"החזקה תקינה" ר' בין היתר ע"א 4329/03 וינברגר נ' נציגות הבית המשותף (לא פורסם), שם פירש בית המשפט המחוזי בהרחבה את המונח "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף שבסעיף 58 שבחוק המקרקעין, ואף קבע שבקביעת רמת התחזוקה יש גם לקחת בחשבון את מיקום הבית וסביבתו.

דברים דומים נקבעו ע"י כב' השופטת דותן בע"א 2329/03 פלקון חנה ואח' נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו). ר' גם תיק 218/06 (חי') נציגות הבית נ' סולומונוב (פורסם בנבו) ובנוסף א. אייזנשטיין בספרו "יסודות והלכות בדיני מקרקעין" (חלק שלישי), בורסי, התשס"א-2001, עמ' 328 – 329 ופרופ' י' ויסמן "דיני קניין - בעלות ושיתוף", בורסי, (תשנ"ז), בעמ' 494-496.

17. בענייננו בניית קיר תומך במאות אלפי שקלים (כפי שטען התובע), אינה יכולה להחשב כ"החזקה תקינה" של הרכוש המשותף. אין מדובר בחיזוקים של קיר קיים או פעולות מנע דחופות שנועדו לשמר את מצב הקיר הקיים בתקופת הביניים כדי למנוע נפילת אבנים, אלא בניית קיר חדש המרוחק כ-3 מטרים מהקיר הקיים, כאשר לטענת התובע היה צורך לחפור כ-300 קוב (בהתאם לחוות דעת של השמאי מלול ולכתב הכמויות) כדי לבנות את הקיר ולבסס אותו. בכל מקרה אין חולק כי גם רוב בעלי הדירות בבית לא אישרו עבודות אלה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/45/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

יישום התנאים שנקבעו בהלכת שמעון חיים

כפי שיפורט להלן, התובע לא הוכיח, כי התקיימו מרבית התנאים שנקבעו בהלכת שמעון חיים, ולמעשה אף תנאי לא הוכח:

פנייה מוקדמת לדיירים

18. התובע לא הוכיח כי פנה לנתבעים מראש ודרש מהם להשתתף בעלויות הקיר התומך או כי נבחנו חלופות לשיקום הקיר הקיים. התובע למעשה גם לא הציג לנתבעים בזמן אמת, הצעות מחיר או תוכניות קונסטרוקטיביות לשיקום הקיר.

19. השותף של התובע באותה תקופה מר איתן נעמן (שהיה גם בעלים של הדירה יחד עם התובע) אישר כי כלל לא פנה לנתבע עצמו: **"למר רוזנברג לא פניתי לפני ביצוע העבודות, אולי השותף שלי פנה"** (עמ' 5 ש' 2-3 לפרוט' מיום 9.3.20).

20. התובע אישר, כי הוא עצמו גם כן לא פנה לנתבעים מראש טרם בניית הקיר התומך. התובע אף לא מצא להעביר לנתבעים בזמן אמת את צו המבנה המסוכן שהוציאה עיריית צפת, ולעדכן אותם מראש על העבודות המתוכננות על ידו ו/או מידע ונתונים רלבנטיים מדוע לא ניתן לשקם את הקיר הקיים או לבנות את הקיר באותו מקום. בהקשר זה יש לזכור כי כל עבודות הבניה בוצעו על ידי התובע ללא היתר, ומבלי שהוגשה על ידו בקשה להיתר. התובע הגיש בקשה להיתר רק בדיעבד, בעקבות דוח פיקוח של הוועדה המקומית אשר דרשה ממנו להגיש את הבקשה להיתר.

21. יתר על כן, התובע חזר וציין, כי בתחילה כלל לא חשב לבקש מהנתבעים להשתתף בעלויות בניית הקיר, שכן סבר באותו מועד, כי דירות הצדדים אינן חלק מאותו בית משותף. לטענתו, הדרישה לחייב את הנתבעים להשתתף בעלויות בניית הקיר התומך, נולדה רק בעקבות פסק הדין שניתן בהליך הקודם, בו קבעתי כי יש לראות בדירות הצדדים כחלק מאותו בית משותף, זאת גם בזיקה לטענות התובע בהליך הקודם, כי למפקח אין סמכות לדון בתביעה לסילוק יד מאחר שאין מדובר באותו בית משותף.

יש לדחות טענות אלה מכל וכל, כפי שיפורט להלן:

א. ראשית ועיקר, עילת התביעה מבוססת, בין היתר, גם על דיני עשיית עושר ודיני השיתוף שבפרק "ה" לחוק המקרקעין שאינם נוגעים לבית משותף (כפי שגם טען התובע בסיכומיו, ובתצהירו) כך שהתובע יכול היה לבסס לכאורה את דרישתו, גם ללא אותה "הכרזה" על הבית כבית משותף. בנוסף, פסק הדין אינו "יוצר" ומקים את הבית המשותף, וזה נוצר בעצמו מכוח ההגדרות שבחוק המקרקעין. משמע בית שאינו רשום כבית משותף, אינו כפוף להכרזתו ככזה בהליך משפטי.

ב. שנית, התובע מצא לנכון לפנות בזמן אמת בשנת 2014 לחברת עמידר כבעלים של דירה אחרת בבניין וביקש שתחתום על התוכנית שהגיש לוועדה המקומית הכוללת בניית קיר תומך חדש (כך גם העיד בהליך הקודם (ר' עמ' 10 לפרוט מיום 7.3.17).

עמידר אף ציינה כי חתימתה על הבקשה להיתר של התובע נעשית כבעלים של אחת הדירות בבניין, אך הדגישה שעל התובע להחתים גם את כל שאר בעלי הדירות (מכתב של עמידר מיום 17.8.14). למרות זאת התובע לא פנה לנתבעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/45/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ג. שלישית, כאשר התובע רכש את דירתו בשנת 2013 מד"ר רולר, הבעלים הקודמים של הדירה, נרשם באישור הזכויות כי הבית מהווה בית משותף, וכי גם בהתנגדויות שהגישו הנתבעים לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, נטען כי הבית הוא בית משותף.

22. ויודגש, התנאי לפיו בעל דירה נדרש לפנות מראש לנציגות הבית או לדיירים, איננו תנאי טכני בלבד. יש להוכיח לא רק שהפנייה נעשתה לפני התיקון (מבחינת סדר כרונולוגי) אלא כי הפניה נעשתה מספיק זמן מראש באופן שהיה מאפשר לנציגות הבית או לבעלי הדירות האחרים, זמן סביר, כדי לבדוק את הטענות בנוגע לליקויים ברכוש המשותף, לרבות חלופות שונות לביצוע התיקונים, כך גם ביצוע חיזוקים בקיר הקיים מבלי להקים קיר חדש.

כך גם יש ליתן לבעלי הדירות שהות סבירה כדי לקבל הצעות מחיר לתיקון הליקוי ממספר בעלי מקצוע. פרק הזמן הסביר גם תלוי בהיקף ועלות התיקון. ברי כי ככל שעלות התיקון גבוהה יותר ומדובר בתיקון משמעותי יותר, נדרש פרק זמן ארוך יותר, לפני ביצוע התיקון, אלא במקרים חריגים במיוחד שבהם קיימת דחיפות גבוהה לבצע עבודות יקרות ערך.

23. אבהיר כי אמנם יהיו מקרים בהם בעל דירה יהיה זכאי לדרוש משאר בעלי הדירות להשתתף בעלויות החזקת הרכוש המשותף, גם כאשר לא פנה מראש לדיירים (כפי שגם קבעתי בתיק 8/30/17 עמידר נ' עכו העתיקה (פורסם בנבו), אך זאת כאשר הוכחו כל שאר התנאים שנקבעו בהלכת שמעון חיים או מרביתם, אלא שבעניינו מרבית התנאים (שלא לומר כל התנאים האחרים) לא הוכחו.

ליקוי ברכוש המשותף שבאחריות נציגות הבית לתקנו

כפי שיפורט להלן, מהצטברותן של הראיות עולה כי הצורך בבניית הקיר התומך התעורר כתוצאה מעבודות בנייה וחפירה מאסיביות שבוצעו על ידי התובע בחצר הבית, בסמוך לקיר וזאת לשם בניית בריכת שחייה ומתחתיה חדר מכוונות, לרבות הגבהת חלקים מהחצר במטרה להגדיל את שטח החצר שבשימושו ולבניית מרפסת /משטח מסביב לבריכה.

להלן הנימוקים:

24. התובע החל לבצע עבודות בנייה וחפירה מאסיביות בחצר הבית בסמוך לקיר הישן, וזאת מבלי שהגיש קודם לכן בקשה להיתר. על היקף העבודות וסמיכותן לקיר התומך ניתן ללמוד מהבקשה להיתר שהוגשה בדיעבד:

א. יובהר, כי על אף שהתובע ניסה לתאר את בריכת השחייה כ"ג'קוזי" בלבד (כך גם בבקשה להיתר), הרי שלאור גודלה, זו דומה במהותה לבריכת שחייה – אורכה 5.5 מטר רוחבה 2.2 מטר ועומקה 1.3 מטר. על הקרבה של הבריכה שנבנתה לקיר התומך ר' למשל בבקשה להיתר חתכים "א-א" ו-"ב-ב".

ב. מלבד הבריכה, התובע גם חפר מתחתיה חלל נוסף לצורך הקמת חדר מכוונות. על אף שבמסגרת הבקשה להיתר לא הודגם אותו חדר מכוונות, המומחה מטעם התובע אישר כי זה קיים מתחת לבריכה:

"בחלל הנמצא מתחת למפלס הבריכה קיים חדר מכוונות הכולל מערכות הפעלה שונות כגון מערכת לסינון מים..." (סעיף 1.9 לחוה"ד מיום 19.12.17 של המהנדס סאמר סעד).

במילים אחרות היקף החפירות שבוצעו בחצר עמוק יותר מעומק הבריכה עצמה, כ-1.3 מטר וזאת לצורך בניית חדר המכוונות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/45/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

25. לאלה יש להוסיף, כי עדותו של התובע לא הייתה מהימנה, והתרשמתי, כי התביעה הנוכחית הוגשה רק בעקבות פסק הדין שניתן בהליך הקודם, בו חוייב לסלק את ידו מחלק מהרכוש המשותף. בהקשר זה גם טענת התובע, כי הקיר התומך הישן קרס בעקבות אסופת שלגים וכי הקיר כולו התמוטט (עמ' 10 ש' 11 – 12 לפרוט' מיום 9.3.20) לא הוכחה, הועלתה לראשונה בדיון הוכחות, ולא נסמכת על ראיות ממשיות.

גם טענת התובע כי לא איתר שום קבלה ביחס לבניית הקיר התומך (על אף שלטענתו עלותו המצטברת הגיעה לסכום של כ-200 אלף ₪), אינה מתיישבת עם הגיונם של דברים, כך גם העובדה שהתובע העדיף להביא ראיות עקיפות וחוות דעת לגבי הערכת העלויות במקום ראיות ישירות, יש בה כדי לפגום בגרסתו.

כך גם טענתו כי שאר בעלי הדירות הסכימו לשלם את חלקם היחסי, לא נמצאו לה תימוכין, שכן לא הוצגו ראיות על תשלומים כלשהם שהתקבלו משאר בעלי הדירות לרבות מעמידר.

26. מארג ראיות נוסף תומך אף הוא במסקנה, כי התובע לא סבר שמדובר בעבודות הנוגעות לרכוש המשותף, אלא כי בניית הקיר היא חלק בלתי נפרד מהעבודות בחצר ובפרט הברכה שנבנתה:

א. ראשית, המכתב של עיריית צפת בדבר היותו של המבנה מסוכן, בשל הקיר התומך, ממוען **לתובע בלבד** (ולשותפו דאז), ולא לכלל דיירי הבית או לנציגות הבית. התובע לא השיב ולא דרש מהעירייה להוציא מכתב מתוקן המופנה לכל בעלי הדירות במבנה.

ב. שנית, גם הבקשה להיתר שהוגשה על ידי התובע בדיעבד, הוגשה **כמקשה אחת**, כלומר בקשה אחת להיתר הכוללת בתוכה הן את בניית הקיר התומך והן את הקמת בריכת השחייה ("ג'קוזי"). משמע התובע אף הוא סבר בזמן אמת שיש **לכרוך** את בניית הברכה לבניית הקיר התומך, ולא מצא להגיש בקשות נפרדות בעניין ואף לא דרש משאר בעלי הדירות להגיש תוכנית נפרדת ביחס לקיר התומך.

ג. שלישית, בפועל בניית הקיר התומך הושלמה יחד עם בניית הברכה או בסמוך לכך – כאשר כבר ביולי 2014 הסתיימה בניית הברכה (ר' דוח פיקוח של הוועדה מקומית מיולי 2014 נספח ת/4 חלק מנספח טז לכתב התביעה ממנו עולה כי באותו מועד כבר הסתיימה בניית הברכה, מבלי שהוגשה בקשה להיתר).

ד. רביעית, התובע נטל אחריות מלאה על בניית הקיר התומך, ואף מסר לחברת עמידר, כתב התחייבות ושיפוי, בו הוא התחייב כי הוא האחראי הבלעדי על בניית הקיר, שחורג מהחצר שקנה: **"(כל האחריות על עבודות בניית קיר זה נופלות עלי ובאחריותי המלאה)"** (כתב התחייבות מיום 30.10.24). התובע אף התחייב לשפות את עמידר על כל נזק או דרישה שתופנה נגדה כתוצאה מאישור ובניית הקיר, וזאת כדי שעמידר תחתום על תוכניות הבנייה.

ה. חמישית, **התובע לא דרש משאר בעלי הדירות להשתתף גם כן בעלויות בניית הקיר התומך** (גם כיום דרישת התשלום מופנית כלפי הנתבעים בלבד):

1. ראשית התובע לא הציג ראיות על תשלומים שקיבל מדיירים אחרים עבור בניית הקיר, שכן בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין על בעלי הדירות להשתתף בעלויות ההחזקה של הרכוש המשותף בהתאם ליחס שטחי הרצפות של הדירות. למרות זאת כאמור התובע לא דרש משאר בעלי הדירות להשיב לו את עלויות בניית הקיר חרף טענתו כי בניית הקיר תומכת בבניין כולו, וכי חלקם היחסי של הנתבעים עומד על כ-34.6% בלבד.

2. שנית, התובע כאמור פנה לעמידר והחתים אותה על תוכניות הבניה, כאשר עמידר אישרה במכתבה מיום 17.8.14 כי חתימתה על תוכניות הבניה לא נעשית כבעלים של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/45/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כל היחידות בבית, אלא של אחת הדירות בלבד וכי על התובע להציג הסכמות של שאר בעלי הדירות:

"חברת עמידר חתמה על תכנית בנייה שהציג בפנינו מר יגאל שיטריט וזאת כאחד מבעלי הרכוש בשטח המשותף ולא כחברה האחראית על כל המבנה."

מר יגאל שיטריט אמור להחתים את כל בעלי הדירות במבנה

"אין להסתמך על חתימתנו כבעלים של כל המבנה"

27. אפילו הייתי מניח לטובת התובע, כי הקיר אינו תומך רק בברכה ובחצר / מרפסת שנבנתה אלא גם בבית המשותף, הוכח כי הצורך בבנייתו נולד בעיקר כתוצאה מעבודות הבנייה, ולא מבלי טבעי.

גם מבחינת סדר הזמנים ושאלת הקשר הסיבתי העובדתי, תחילה ביצע התובע חפירות משמעותיות בחצר (לצורך בריכה / גקוזי כולל חדר מכוניות ומרפסת) שפגמו ביציבות הקיר התומך, מה שחייב מאוחר יותר את תיקונו או את בנייתו מחדש ולא להפך, וזאת לאור אלה:

א. ראשית, ככל שאכן הקיר התומך החל להתפורר עוד לפני שהתובע החל בעבודות הבנייה בחצר, חזקה עליו כי לא היה מבצע עבודות בנייה בחצר, קודם לביסוס הקיר ולכל הפחות הגשת תוכניות לביסוס ולחיוק הקיר התומך, טרם החל בביצוע העבודות, לרבות פנייה לבעלי הדירות בדרישה לתיקון הקיר כדי שיוכל לבצע השיפוצים הדרושים בחצר.

ב. שנית, מהנדסת העירייה אישרה בעדותה בהליך הקודם, כי הקיר התומך לא קרס בעצמו, אלא שהתובע החל תחילה בעבודות בנייה בחצר. בתשובה לשאלה "מה גרם לקיר להתמוטט?" "ככל שאני זוכרת, הוא לא התמוטט, אולי הייתה נפילה חלקית, הם התחילו את העבודות לפני שהתמוטט. הם התחילו את העבודות לפני קבלת היתר מכוח צו מבנה מסוכן שאני הוצאתי, ואני דרשתי למרות שעבדו עם הצו, שיוציאו היתר, שהוצא (צ"ל – "שהצו") אינו פוטר מהוצאת היתר" (עמ' 6 שורות 4 – 7 לפרוטוקול מיום 08.03.16).

ג. שותפו של התובע, מר איתן נעמן, אישר בהליך הקודם, כי בשביל לבנות את הגקוזי בחצר הבית, נדרשה בניית קיר תומך:

**"ש- תאשר לי שאת הנחת הג'קוזי וריצוף החצר אפשר היה להשלים רק לאחר שהושלם הקיר התומך... כי הקיר נותן את התימוך לחצר כולה?
ת'- כן. חייב קיר תומך בשביל לשים את הג'קוזי. אי אפשר היה לשים את הג'קוזי. גם אדם לא יכול היה להיות שם ללא קיר תומך".** (עמ' 14 לפרוטוקול מיום 08.03.16). למרות האמור בסיפא הדברים לפיהן לכאורה היה צריך גם לבסס את החצר ללא קשר.

ד. אציין שגם המהנדס מטעם התובע, שחתם על כתבי הכמויות, מר ציון טויטו, אישר בחקירה הנגדית כי בשל הברכה נדרש קיר תומך חזק יותר:

**"ש': הברכה שמשקלה עשרות טונות הוסיף ליציבות המבנה?
ת': הברכה גרעה מיציבות המדרון, כי העמיסה עומס נוסף על המדרון, ולכן היה צריך לבנות קיר תומך חזק יותר" (עמ' 10 לפרוטוקול).**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/45/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אמנם לאחר מכן בחקירה חוזרת ניסה לחזור בו וטען, כי מבחינת עומסים יש לייחס לבריכה רק 1 מתוך 10 חלקים כאשר משווים בין עומס הבריכה לעומס הבניין אך הדברים נאמרו בעלמא ללא ביסוס ולא ניתן להתעלם כאמור מהסמיכות של הבריכה לקיר התומך.

בניית הקיר כתמיכה בחצר המוגבהת

28. בנוסף, כאמור בהליך הקודם נמצא, כי התובע השתלט ופלט לחלקים מהרכוש המשותף מעבר לשטח החצר הצמודה לדירתו (שטח של כ-17 מ"ר). בניית הקיר גם אפשרה לתובע להגדיל את שטח החצר, שכן הבית בנוי על מדרון, ולכן בניית הקיר איפשרה את הגבהת פני הקרקע והגדלת החצר. נראה שזו גם הסיבה שהקיר החדש נבנה במרחק של כ-3 מטרים מהקיר הקודם, תוך חריגה משטח החצר (בכתב ההתחייבות ששלח התובע לעמידר הוא אף אישר כי הקיר החדש נבנה בחריגה משטח החצר שקנה).

בהקשר זה גם המומחה מטעם התובע אישר, כי הקיר התומך נועד כדי לתמוך במרפסת שהתובע בנה, הכוונה לאותה חצר מוגבהת שבה נבנתה גם הבריכה:

"קיר תומך המוזכר לעיל מתנשא לגובה של כ-3-4 מטר ומהווה תמיכה למרפסת הקיימת" (סעיף 1.5 לחוה"ד מיום 19.12.17 של המהנדס סאמר סעד)

אמנם המומחה התייחס לכך, כי הקיר נבנה במסגרת צו מבנה מסוכן שהוציאה העירייה אך לא נטען כי אכן נדרש לשם ביסוס פני הקרקע של הבית כולו.

29. ניתן גם להוסיף ולהזכיר כי גם בפסק הדין בהליך הקודם קבעתי כי נראה שאכן הצורך בבניית הקיר החדש או חיזוקו של הקיר הישן באה בעקבות עבודות בניה של התובע (הנתבע בהליך הקודם):

"...יתר על כן, נראה כי דווקא עבודות שהנתבע החל לבצע בחלקה לצורך בניית בריכת השחייה הן שחייבו את בניית הקיר התומך. אמנם המכתב של מ"מ מהנדסת העיר נושא לכאורה תאריך מאוגוסט 2013 (אלול תשע"ג) אלא שהוא מתייחס לדוח מאוחר יותר מיום 25.11.13." (פיסקה 38 לפסה"ד).

30. סיכום ביניים - יש לדחות את טענת התובע כי בניית הקיר התומך נדרשה בעקבות צו מבנה מסוכן שהעירייה הוציאה לבית, או כי הקיר התומך החל להתפורר, ללא קשר לעבודות הבניה המקיפות שביצע התובע.

31. זאת ועוד, התובע לא הוכיח קיומו של ליקוי ברכוש המשותף בהיקף שכזה שחייב את בניית קיר תומך חדש המרוחק מספר מטרים (כ-3 מטרים) מהקיר הקיים. כך למשל לא הוכח מדוע לא ניתן היה לבצע חיזוקים מקומיים כדי לייצב את הקיר הקיים (בפרט ככל שהתובע לא היה חופר ובונה בריכה בחצר). גם טענת התובע כי התעורר צורך להרחיק את הקיר, כדי להגיע לקרקע יציבה יותר, נטענה בעלמא ללא חוות דעת של מומחה בתחום וללא נתונים על סוגי הקרקע. יתר על כן, משך עשרות שנים החזיק הקיר התומך במיקומו הקודם, חרף טענות התובע לבעיות יציבות.

דחיפות התיקון ופנייה מקדימה למפקח

32. בהלכת שמעון חיים נקבע, כי גם כאשר קיים ליקוי ברכוש המשותף שנציגות הבית אינה מסכימה לתקנו, הרי שדרך המלך היא בהגשת תביעה למפקח, וזאת **לפני** שבעל דירה יבצע בעצמו את התיקונים ברכוש המשותף:

"יש להדגיש את העובדה שלא הוכחה דחיפות לתיקון הליקוי, באופן שפניה למפקח לצורך הכרעה בסכסוך הייתה מביאה להחמרת הנזק באופן משמעותי. תנאי זה הינו חיוני והכרחי על מנת שדייר יזכה לשיפוי בגין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/45/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הוצאות שהוציא לתיקון ליקוי ברכוש משותף, שכן המסלול הרגיל מחייב פניה למפקח במקרה של סירוב הנציגות לתקן. כמו כן לא הוכח שפניה למפקח תביא לפגיעה קשה ביכולתו של המבקש לעשות שימוש בנכס" (ההדגשות אינן במקור)

33. תנאי זה לא הוכח ונראה כי הייתה לתובע שהות מספקת לפנות בתביעה למפקח לפני ביצוע התיקונים בחצר הבית, ודאי כאשר עסקינן בעלויות כה גבוהות של עשרות ואף מאות אלפי שקלים (כפי שנטען).

34. יתר על כן, במכתב של העירייה בדבר קיומו של מבנה מסוכן, נדרש התובע לפנות למהנדס רישוי למתן פתרון הנדסי מקובל ואף היה על המהנדס להגיש את הפתרון המוצע לעירייה יחד עם חישובים סטטיים והצהרת המהנדס (ר' סעיף 2 למכתב העירייה – צו המבנה המסוכן) התובע אף נדרש לדאוג לכך כי העבודות יבוצעו על ידי קבלן מוסמך וכי העבודות יעשו בפקוח של מהנדס. ודאי שבאותו פרק זמן בו נדרשה התייעצות עם מומחים ניתן היה לפנות במקביל לנתבעים או לנקוט בהליך משפטי דחוף, למשל בקשה לסעד זמני.

35. אמנם במכתב של העירייה בדבר מבנה מסוכן, נרשם כי על התובע להשלים את העבודות תוך 30 ימים מקבלת ההודעה, אלא שהנתבע עצמו אישר, כי העבודות בפועל נמשכו לפחות כ-10 שבועות. **נראה כי בפועל העבודות לבניית הקיר נמשכו חודשים ארוכים יותר:**

36. ראשית, התובע לא הציג את התוכניות או התחשיבים שהוכנו בהתאם לדרישת העירייה, לרבות תוכניות של קונסטרוקטור, כדי שניתן יהיה ללמוד מתי הוכנו אותן תוכניות, שכן יש להניח כי אלה נערכו עוד לפני שנבנה הקיר התומך, וכי הכנתם ארכה זמן, שבמהלכו ניתן היה במקביל להגיש תביעה למפקח או לפנות בדרישה לנתבעים לתיקון הקיר, או להיוועץ עמם בדרכי התיקון.

לא ניתן להתעלם מהעובדה שתוכניות אלה כלל לא הוגשו לתיק ולא ברור מתי נערכו. העד איתן נעמן (שותפו של התובע באותם זמנים) גם טען כי לאחר קבלת הצו החלו להכין תוכנית עבודה שהוגשה לעירייה כדי לאשר את בניית הקיר, למרות זאת אותה תוכנית **לא הוגשה לתיק**, והנתבע הציג תוכנית אחת רק מיולי 2014, כשנה לאחר הוצאת צו המבנה המסוכן (ר' עדותו בעמ' 4 ש' 22 – 25 לפרוט' מיום 9.3.20).

התובע גם לא דאג להגיש תצהיר מסודר של מר טויטו, כדי לבסס את כתב הכמויות שהכין. העד זומן לעדות על ידי הנתבע, ובמהלך עדותו חזר ומסר מספר פעמים במהלך עדותו, כי אינו זוכר את הפרטים הרלבנטיים.

37. שנית התובע אישר, כי ניהל שיחות עם גורמים בעמידר כדי לאשר את מיקום הקיר ואת בנייתו, כך שלא הייתה מניעה להגיש במקביל תביעה בעניין נגד הנתבעים, ככל שהתנגדו לבניית הקיר. כך מסר התובע בעדותו לגבי השיחות והפגישות עם עמידר:

"ת. לצורך ביסוס הקיר היה צורך בסטייה מהחצר, המתוחמת אדום, בגלל טופוגרפיה. לאחר התייעצות עם מהנדס עמידר, יועץ משפטי של חברת עמידר, מנהלת נכסים ארצית, מנהלת נכסים טבריה, התקיימה ועודה במשרדי עמידר והוחלט לאשר את הקיר במיקומו הנוכחי. זה המקום הכי קרוב שהיה אפשר לעשות. מבחינתי אפשר היה לעשות אותו על הקרקע התחתונה. לא עשיתי כך; עשיתי במקום שהיה הכי אפשרי לעשות מבחינה הנדסית ולא יסכן אותו. עמידר חתמה על התוכנית. על נספח ז' יש חתימה. הפרוטוקול נמצא בחברת עמידר." (עמ' 10 לפרוט' מיום 7.3.17)

אציין כי בשעה שהתובע עצמו ביקש להסתמך על פרוטוקולים של דיונים בהליך הקודם, יש לאפשר גם הפנייה לדברים שהתובע עצמו מסר בעדותו בהליך הקודם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/45/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

38. שלישית, גם במפה מצבית של המגרש **מדצמבר 2013**, כארבעה חודשים לאחר הוצאת צו המבנה המסוכן, לא הודגם אותו קיר.

39. **סיכום ביניים** – התובע לא הצביע על כך שהייתה דחיפות כזו שמנעה ממנו את האפשרות לפנות בתביעה למפקח, טרם החל בביצוע העבודות לחיזוק הקיר, כך שבמקביל להליך השיפוטי יכול היה לפנות לנתבעים ולעמידר (כפי שבחר לפנות רק לעמידר) ולהכין בקשה להיתר, וכן תוכנית קונסטרוקטיבית של הקיר התומך. ושוב, נראה שהדחיפות בשיקום הקיר או בנייתו, נולדה כתוצאה מעבודות חפירה ובניה שבוצעו על ידי התובע, ללא היתר, מכאן שוודאי שאותן פעולות חד צדדיות, אינן מקנות לו זכות שיפוי או החזר מהנתבעים.

גם בהקשר זה, אפילו סבר התובע כי אין מדובר בבית משותף, הרי שבהתאמה היה עליו להקדים ולהגיש תביעה לבית משפט השלום נגד הבעלים המשותפים במקרקעין, כדי שיישאו בהוצאות ההחזקה לבניית הקיר, וזאת בהתאם לדיני השיתוף שבחוק המקרקעין (למשל סעיף 32 לחוק המקרקעין במסגרת פרק "ה" לחוק, או מכוח דיני עשיית עושר ככל שכאמור התובע אכן עמד על דרישה זו).

40. ויוטעם הזכות המהותית ככל שקיימת, אינה מותנית בשאלת הסמכות העניינית של הערכאה השיפוטית המוסמכת לדון בתביעה. במילים אחרות גם אם למפקח לא הייתה סמכות לדון בתביעה היה רשאי התובע ואף נדרש להקדים ולהגיש תביעה לבית משפט ככל שאכן ביקש לחייב את הנתבעים להשתתף בעלויות בניית הקיר.

העובדה כי הבית הוכר כבית משותף לא גוזרת באופן מיידי את חובתו של הנתבע לשלם עבור בניית הקיר התומך.

עלות התיקון סבירה - גם תנאי זה לא הוכח

41. בעניין זה קבע בית המשפט העליון בפרשת שמעון חיים כי :
"... הואיל ומדובר בתיקון ליקוי באופן הכופה הוצאה כספית על יתר הדיירים, ראוי כי ככל שמדובר בהוצאה כספית גדולה יותר, כך גם יגבר הנטל המוטל על הדייר המתקן בדרישה לפסיקת שיפוי לטובתו. דייר לא יזכה לשיפוי בגין הוצאות בלתי סבירות שהוצאו לצורך תיקון הליקוי, ובמקרה שאכן הפריז בהוצאות אף הינו עומד בשאר התנאים – יזכה לשיפוי רק בגין הוצאות סבירות שהיו נדרשות לתיקון הליקוי".

מן הכלל אל הפרט

42. התובע ביקש לחייב את הנתבעים להשתתף, בין היתר, בעלויות הבאות:

- א. עבודות עפר בסך 42,000 ₪ - אלא שהתובע לא הציג ראיות ממשיות המדגימות הבחנה בין עבודות עפר וחפירות שנדרשו לשם בניית הקיר התומך לבין אלה שנדרשו לשם חפירת חדר המכונות והבריכה.
- ב. עבודות בטון – 99,600 ₪ - שוב אין כל הפרדה בין עבודות בטון שנדרשו לשיפוץ בתוך דירת התובע לבין בניית הבריכה וחדר המכונות.
- ג. עבודות ביצוע נקזים – 5,000 ₪
- ד. תכנון ופיקוח של קירות התמך 25,000 ₪.

לצורך הוכחת עלויות הקמת הקיר התומך צירף התובע חוות דעת של השמאי מאור מלול מיום 11.02.18 כאשר הערכת העלויות נעשתה נכון ליום 12.02.14 בסכום של **211,000 ₪** (ובתוספת הפרשי הצמדה למועד עריכת חוות הדעת, סכום של 221,990 ₪).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/45/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התובע טען כי יש לקבל את מסקנות חוות הדעת לאחר שהמומחה לא נחקר על חוות דעתו ולא הוגשה חוות דעת נגדית.

אין בידי לקבל טענות אלה לאור שורה של פגמים שנפלו בחוות הדעת. להלן הנימוקים:

43. התובע אישר, כי אין ברשותו קבלות או חשבונות כלשהן היכולות ללמד על עלויות בניית הקיר (ר' גם סעיף 49 לסיכומיו) או הצעות מחיר. טענה זו אינה מתיישבת עם הגיונם של דברים, בפרט לאחר שהדירה נרכשה על ידי התובע יחד עם שותפו, וחזקה כי נערכה התחשבנות בין השותפים וכן דוחות המפרטים את ההוצאות וההכנסות של השותפות, לרבות עבור עבודות השיפוץ, בניית הבריכה והקיר התומך.

בכתב התביעה הסתפק התובע באמירה כללית לפיה **"לא הצליח לאתר את הקבלות"** ולכן צירף חוות דעת (סעיף 13 לכתב התביעה).

44. התובע לא הגיש שורה ארוכה של ראיות ומסמכים מהותיים שיכולים היו ללמד על עלויות הבניה בפועל, גם בהיעדר קבלות (הגם שאין לקבל טענה זו). בכלל זה לא הוגשו, חוזים או הסכמים עם הקבלנים השונים, דוחות שהוגשו לרשויות המס בהן דווח על עלויות הבניה (גם תוך מחיקת פרטים אחרים בדוחות המס שהם סודיים, אך השארת פרטים המתייחסים לעלויות בנייה הקיר שאפשר שנבנתה במסגרת עסקית של השותפות).

כך גם לא הוגשו תוכניות של הקונסטרוקטור שהוגשו לוועדה המקומית ולחברת עמידר במסגרתן אושרו תוכניות בניית הקיר (למעט הבקשה להיתר הכוללת את הקיר) כך גם חישובים סטטיים לרבות חישובים של כמויות הברזל, דוחות פיקוח בנוגע להתקדמות העבודות. התובע גם לא הביא לעדות את הקבלן (מר פאוזי) שבנה בפועל את הקיר וגם לא דוחות פיקוח של הקונסטרוקטור שפיקח על בנייתו. כל אלה גם יכולים היו ללמד אם כתב הכמויות אכן משקף את העבודות בפועל.

45. שנית, חוות הדעת נערכה בדיעבד כ-4 שנים לאחר סיום בניית הקיר התומך – השמאי ביקר בחלקה לראשונה ב-11.2.2018. השמאי לא התבסס על עלויות בפועל הנוגעות לבניית הקיר אלא על תחשיב שלא הוא עצמו ערך אלא תחשיב שנערך על ידי המהנדס מטעם התובע מר **ציון טויטו** ועל בסיס כתב כמויות והערכת אומדן עלויות שנעשו על ידי מר טויטו, כאשר זה אישר את קשריו האישיים עם התובע.

"ש': האם הגשת את התכניות עבור בניית הקיר התומך והבריכה עבור יגאל (הכוונה התובע – תוספת שלי י.ו.)?"

ת': תכנית ההגשה אני הגשתי.

ש': האם הכנת את התכניות בעצמך?

ת': מי שהכין את התכניות היה יגאל, ואני בדקתי וחתמתי.

ש': מדוע אם הוא הכין אתה חתמת במקומו?

ת': אנחנו עובדים בעיר קטנה, לפעמים יש מצבים של ניגוד אינטרסים ואנחנו פועלים בשיתוף פעולה, פעם אני מגיש דברים שהוא צריך ולהיפך, אבל אנחנו תמיד בודקים את מה שאנחנו מגישים" (עמ' 7 לפרוט' מיום 9.3.20)

46. מר טויטו שהכין לכאורה את כתב הכמויות גם אישר בסופו של דבר, כי מי שהכין את כתב הכמויות לצורך בניית הקיר ובהם כמויות הברזל, היה **שותפו של התובע** באותה תקופה מר איתן נעמן, וכי הוא למעשה לא ערך פיקוח צמוד על הבנייה כך שאינו יודע בוודאות באילו כמויות נעשה שימוש בפועל, אך המליץ למנות מומחה שיקבע זאת:

"ש': האם יש לך מושג כמה ברזל כמה בטון נכנס, מי הקבלן שביצע את העבודה?"

ת': יש תכנית לקונסטרוקציה שעשה איתן, ויש כתב כמויות שאני בדקתי שהוא מתאים לתכנית, אני בדקתי את כתב הכמויות וחתמתי שאני מאשר אותו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/45/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ש': איפה התכנית? על סמך מה הכנת תכניות?
ת': אתם במשפט, קראתם לי לעדות. על סמך התכניות ברזל, אני גם מהנדס קונסטרוקטור.
ש': אתה נדרשת להציג תכניות?
ת': לא קיבלתי הזמנה אפילו, הגעתי במקרה כששמעתי על הדיון. תוציא את האישורים, בבקשה. זה אומדן בלבד, יכולים לסגור יותר, יכולים לסגור פחות, **אני מניח שאדוני ימנה מהנדס משלו שיקבע מה המחיר. אפשר שכב' המפקח ימנה מומחה שיקבע את הכמויות הדרושות ואת העלויות.**

ש': **על מה ביססת את החישובים שלך?**
ת': **על סמך תכניות הברזל שקיבלתי מאיתן נעמן** (עמ' 8 לפרוט מיום 9.3.20)

47. גם כתב הכמויות הגולמי לא הוצג (אלא העתק שהוכנס לחוות הדעת מטעם השמאי מלול) ולא ברור מתי נערך ומתי הוגש לוועדה המקומית, ועל בסיס אילו נתונים ממחירון דקל ולאיוזה מועד נעשה התחשיב.

48. אציין כי לאחר שהתובע לא הציג את כל הראיות הגולמיות הדרושות ומאחר שממילא דין התביעה להדחות, ודאי שלא היה מקום למנות מומחה בתיק.

49. אמנם איתן נעמן שותפו של התובע טען כי הוא זה שפיקח על העבודות אך גם דוחות פיקוח מטעמו לא הוצגו ומר נעמן גם לא הביא איתו לעדות ולא הציג בשום שלב את האופן בו חישב את כמויות הברזל ושאר הרכיבים שבכתב הכמויות.

השותף העסקי – איתן נעמן

50. זאת ועוד, התובע אישר כי בתחילה עבודות השיפוץ בוצעו ביחד עם שותפו העסקי דאז המהנדס איתן נעמן (ר' גם סעיף 6 לסיכומי) למרות זאת התובע נמנע מהצגת התחשבות כלשהי עם השותף, על אף שהנתבע ביקש מספר פעמים לקבל מסמכים אלה.
התובע אף אישר כי חלק מעלויות בניית הקיר שולמו על ידי שותפו מר נעמן וחלק שולם מחשבון השותפות (ר' סעיף 54 לסיכומי, וכן עדות התובע בעמ' 12 לפרוטוקול מיום 09.03.20).

התובע גם לא העביר פרטים כיצד מומנה בניית הקיר, ולא הוכיח מהם הסכומים ששילם או האם קיבל החזר מלא או חלקי מהשותפות או משותפו מר איתן נעמן. מכאן שלא ברור מדוע זכאי התובע לקבל החזר מלא על הוצאות שחלקן כלל לא הוציא (או לפחות לא הוכיח שהוציא לבדו).

מסמכים נוספים שהנתבעים ביקשו ולא הומצאו

51. הנתבע אף ביקש מהתובע להמציא שורת מסמכים שיכולים היו ללמד על עלויות בניית הקיר בפועל לרבות דוחות או חשבוניות של השותפות, אך הנתבע סירב למסור מידע זה. כך גם לא ברור מדוע לא הוגשו דוחות של השותפות ודפי בנק חלקיים תוך מחיקת פרטים מזהים. כך גם לא צורף כתב כמויות שנערך בזמן אמת.

52. לכך יש להוסיף כי הימנעותו של התובע מהצגת ראיות שהיה בהן כדי ללמד על נחיצות הקיר, ובעיקר עלויות הקמתו, צריכה לפעול לרעתו.

בהקשר זה כבר נפסק, כי הימנעותו של צד מגילוי ראיה או מזימון של עד שבשליטתו אפשר שתביא את בית המשפט לידי מסקנה, כי אילו זומן אותו עד, הרי שעדותו הייתה פועלת לרעתו, ולכן לאי הבאת העד ניתן משקל ראייתי עצמאי ונוסף לחובת הצד שנמנע מהבאתו (ר' למשל ע"א 548/78 שרון נ' לוי, פ"ד לה(1) 736, 760, (1980), וכן ע"א 465/88 הבנק למימון ולמסחר בע"מ נ' מתתיהו, פ"ד מה(4) 652, 658 (1991); ע"א 455/88 חדד נ' א. דהן חברה לבניין בע"מ,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/45/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

פ"ד נה(5) 655 (1991). ע"א 4063/04 הפניקס - חברה לביטוח בע"מ נ' רומן לסקר (תל-אביב-יפו), [פורסם בנבו], (23/11/2006)

53. יתר על כן, משבחר התובע לכרוך את עבודות הבנייה והחפירה בחצר, לרבות בניית הבריכה, יחד עם עבודות הבניה של הקיר התומך, כאשר אותו קבלן ("פאוזי") ריכז את כל העבודות, מוטל עליו נטל מוגבר כדי להפריד בין העלויות השונות. התובע לא עמד בנטל זה ומכאן שאפשר שחלק מהעלויות הנ"ל שולמו עבור עבודות פרטיות בדירת התובע או בחצר הצמודה לדירתו, ולא עבור תיקון או החלפת הקיר התומך.

54. באשר לטענת התובע כי הנתבע לא הציג חוות דעת כלשהי מטעמו והסתפק בעדות יחידה של הנתבע, הרי שלאחר שהתובע, לא הוכיח את טענותיו, הרי שגם נטל הבאת הראיות לא עבר לכתפי הנתבע, וזה לא נדרש להגיש חוות דעת. הנתבעים גם טענו כי התובע לא איפשר למומחה מטעמם להיכנס לשטח כדי לבחון את עלויות בניית הקיר ונחיצותו.

55. לכך יש להוסיף כי בא כוחו הקודם של התובע, עו"ד עמוס טרבולסי, טען בסעיף 3.3 בהגנה בהליך הקודם, כי עלות בניית הקיר התומך נאמדה בסכום של עשרות אלפי שקלים בלבד, וכי גם בערעור שהוגש לבית המשפט טען התובע באמצעות בא כוחו כי עלות בניית הקיר עמדה על עשרות אלפי שקלים בלבד.

56. התובע גם לא הוכיח כי כתב הכמויות סביר ומשקף בפועל את החומרים שנעשה בהם שימוש ובכלל זה כך למשל חפירה לעומק של 300 קוב, כשבפועל לטענת הנתבע, פונו לכל היותר 15 קוב. בכל מקרה גם אם נעשו חפירות משמעותיות אפשר שאלה נועדו כאמור בעיקר לטובת הבריכה וחדר המכונות.

57. בנוסף לכל אלה גם לא הוצגו נתונים לגבי עלויות הבנייה נכון לשנת 2014, בהקשר זה יש לזכור כי המומחה מר מלול, ערך את חוות דעתו בשנת 2018 על סמך כתב כמויות ומחירים של מחירון דקל בתחשיב של מר טויטו, ולא ניתנו הסברים לגבי התאמות שבוצעו לשנת 2014, או מדוע יש לחייב את הנתבע גם בשיעור המע"מ בשעה שהעבודות בוצעו במסגרת עסקית של השותפות, ואפשר שנוכה מע"מ.

58. כמו כן, מאחר שקיימים בעלי דירות נוספים במבנה התובע לא הוכיח מהו סך שטח הרצפות המצטבר של כל הדירות בבניין בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין, ולא הוכיח כי אכן החלק היחסי של הנתבעים עומד על 34.6%.

הליקוי תוקן בוצע בצורה נאותה

59. אפילו הקיר התומך נבנה כדיון, בהתאם לדרישות הקונסטרוקטיביות, נראה שזה משרת בעיקר את הבריכה שנבנתה על ידי התובע וכן את החצר המוגבהת שמשמשת אותו. בכל מקרה אין בתנאי זה לבדו, כדי להקים לתובע עילת תביעה נגד הנתבעים מה גם שהקיר התומך נבנה תוך חריגה מחצר הבית ולמעשה אפשרה לתובע לעשות שימוש בלעדי בחלק מהחצר המשותפת שבגינה כאמור התקבלה בחלקה התביעה לסילוק יד.

השיהוי בהגשת התביעה

60. אין לקבל גם את הסבריו של התובע לשיהוי הניכר בהגשת התביעה הנוכחית, אשר הוגשה רק בשנת 2018 כ-5 שנים לאחר הוצאת צו המבנה המסוכן ולאחר שלפי הנטען הסתיימה בנייתו כבר בשנת 2014. טענת התובע כי התביעה הוגשה בחלוף מספר שנים, מאחר שסבר כי הבית אינו בית משותף, ורק בעקבות פסק הדין הקודם בו הוכר הבית כבית משותף קמה לו עילת תביעה, דינה להדחות, מהטעמים שפורטו לעיל, וכאשר (ככל שאכן הייתה קיימת עילת תביעה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/45/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כדון) קיימות עילות תביעה אחרות המבוססות על דיני השיתוף או חוק עשיית עושר ללא קשר לקיומו של בית משותף.

נקודות נוספות

61. כפי שקבע בית המשפט העליון בפרשת "שמעון חיים" הנטל להוכחת התקיימות כל אותם תנאים מוטל על התובעים המבקשים שיפוי מבעלי הדירות, בנוגע לתיקונים שביצעו ברכוש המשותף. התובעים לא הוכיחו את מרבית התנאים, אם לא את כולם.

חריגות בניה בדירת התובע

62. התובע טען כי הנתבעים עצמם בנו את ביתם תוך חריגה מהיתר בניה ובשל כך אף נרשמה הערה לפי תקנה 29 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע"א – 2011. התובע טען כי שטח הדירות כולן הוא 731 מ"ר שטח דירות הנתבע 253 מ"ר בהתאם ליחס שטחי הרצפות בשיעור של 34.6%.

63. משמצאתי לדחות את התביעה איני נדרש להכריע בשאלת גודל דירת הנתבעים כדי לחשב את חלקו היחסי בהשתתפות בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף.

64. לאור התוצאה שאליה הגעתי, הרי שגם אין משמעות לטענות התובע כי דירות הנתבעים אוחדו לדירה אחת, שכן, טענות אלה עשויות היו להיות רלוונטיות, רק ככל שהיה צורך לקבוע את שיעור ההשתתפות של הנתבעים בהוצאות תיקון הקיר.

דוח הפיקוח

65. התובע ביקש להוציא מהתיק את דו"ח הפיקוח של הוועדה המקומית מיום 10.07.14. יש לדחות את הבקשה. דו"ח הפיקוח צורף כחלק מראיות הנתבע. יתרה מכך, דו"ח הפיקוח אף הוגש במסגרת ההליך הקודם וסומן כ-4/ת, כאשר התובע עצמו הפנה לפרוטוקול הדיון, שם הוזכר אותו דו"ח פיקוח (ראה עמ' 12 שורה 13 לפרוטוקול מיום 08.03.16 בתיק 9/54/15, הפרוטוקול צורף בסיכומי תשובה של התובע). בנוסף, לאחר שהנתבע הופנה לראיות שהוא ביקש להגיש, והתובע טען כי לא קיבל אותן, נקבע דיון הוכחות נוסף בתיק.

66. **הוצאות משפט** - משנדחתה התביעה יש לחייב את התובע בהוצאות משמעותיות זאת גם בשים לב לסכום התביעה כ-100 אלף ₪, למורכבות התביעה ולשיהוי שבהגשת התביעה. כך גם יש לקחת בחשבון את העובדה שהתביעה הוגשה לאחר שהתקבל באופן חלקי פסק דין לסילוק ידו של התובע מהרכוש המשותף.

התוצאה:

התביעה נדחית.

התובע ישלם לנתבעים הוצאות משפט בסך **16,000 ₪** וזאת תוך 45 ימים מהיום, שאם לא כן יישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

ניתן והודע היום, י"ג טבת תשפ"א, 28 דצמבר 2020, בהעדר הצדדים.
המוזכרות תשלח לצדדים עותק מפסק הדין כמקובל.

**יובל וסרקרוג
מפקח על רישום מקרקעין**